

Rådgivningsbrev — Brev A, flodperlemusling og kvartsstøv

Til Bevar Økstrafjorden v/ foreningens talsperson · v1.7 · 18. april 2026

DANSK OVERSÆTTELSE · SOM LEVERET · KLIENTNIVEAU · GENGIVET FRA DOKUMENTREGISTRET

Om oversættelsen og dokumentets plads i forløbet. Dette er svaret på to e-mails fra BEØ's talsperson 17.04.2026. Talspersonen havde fundet, at Brev A i den første brief byggede på en klage, som ikke fandtes (det var et læserindlæg), og spurgte, om to nye spor, flodperlemusling og kvartsstøv, kunne bygges ind nu eller burde gemmes til et senere klagespor. Brevet gik gennem tre runder peer review (ekstern reviewer, juridisk vurdering, ledelsesgennemgang) før afsendelse. Resultatet blev brevpakken A, C og D af 20.04.2026. Kun klientbrevet gengives her; den interne peer review-kontekst er udeladt. Navne på privatpersoner er erstattet med roller. Norske lovhenvvisninger beholder deres norske kortform.

0. SAMMENDRAG

Anbefaling: Rendyrk Brev A som faglig anmodning til Statsforvalteren, tag Miljødirektoratet ud som primærmottager i denne fase, og byg flodperlemusling og kvartsstøv ind nu som to selvstændige breve (C og D) til Statsforvalteren, hvert adresseret eksplicit til forskellig faginstans hos Statsforvalteren og forankret i egen hjemmel.

Baggrunden: Dine to observationer i går flytter pakken. Den ene løser et reelt problem, den anden åbner et greb, vi ikke havde før:

- 1. Brev A er bygget på en præmis, som ikke holder.** Referencen «klage sendt 11.02.2026» skal ud. Som brevet ligger nu, risikerer det, at Miljødirektoratet returnerer sagen til Statsforvalteren på processuelt grundlag.
- 2. Miljødirektoratet er forkert modtager i denne fase.** De er ikke part i lokalplaner, og en henvendelse uden en bagvedliggende klage bliver håndteret generisk eller sendt tilbage.

Hovedgrebet svækkes ikke. Det **refokuseres** fra «klage under behandling» til «myndighederne har selv dokumenteret, at vidensgrundlaget ikke holder». Pakken står samtidig på tre substantielle hjemler, som angriber samme hul fra forskellige vinkler: naturmangfoldloven § 8 og § 9, vandforskriften § 12 og plan- og bygningsloven § 4-2, i stedet for én processuel og én substantiel.

1. BREV A — HVAD DER FAKTISK ER GALT, OG HVAD DER SKAL GØRES

Du har gjort det arbejde, vi skulle have gjort: verificeret kilden bag «klage 11.02.2026». Der findes ingen formel klage, kun et læserindlæg. Det er korrekt.

Konsekvensen af at sende Brev A uændret:

- Statsforvalteren eller Miljødirektoratet vil ikke finde referencen i deres systemer.
- Det undergraver brevet på et punkt, som ellers er stærkt: vores evne til at dokumentere faktagrundlaget.
- Statsforvalteren kan afvise brevet på formelt grundlag uden at tage stilling til substansen: «henvendelsen bygger på en klage, som ikke findes.»

Hvad der skal gøres:

ELEMENT I NUVÆRENDE BREV A

HANDLING

«Klage sendt 11.02.2026»

Fjernes i sin helhed

«Eventuelt under behandling, oversendt, blevet liggende»

Fjernes, ingen klage at referere til

Miljødirektoratet som modtager

Tages ud i denne fase

Faglig anmodning om marinbiologisk baseline

Beholdes, dette er kernen

Henvisning til fvl. § 11 a (svarpligt)

Beholdes, udløses af brevet selv

Ny indramning for Brev A: Ren faglig anmodning til Statsforvalteren om status og vidensgrundlag, uden afhængighed af tidligere klagespor. Det, BEØ-brevene dokumenterer, er det, som står på sit eget ben: *findes der marinbiologisk baseline for Økstrafjorden?*

2. MIN VURDERING – SVÆKKES HOVEDSTRATEGIEN?

Kort svar: **Nej, men den refokuseres.**

Den oprindelige tanke var, at klagereferencen skulle give Brev A institutionelt momentum: «dette er ikke nyt, det er under igangværende vurdering». Når den reference forsvinder, falder den dimension bort.

Men hovedgrebet står på to ben, som ikke påvirkes:

- **Fvl. § 11 a**-mekanismen udløses af brevet selv, ikke af klagereferencen.
- **Binariseringen** (findes der marinbiologisk baseline, ja eller nej?) fungerer uafhængigt af klagespor.

Det, der forsvinder, er ét retorisk støttepunkt, ikke det juridiske grundlag.

3. FLODPERLEMUSLING OG KVARTSSTØV – NU ELLER SENERE?

Dette er det vigtigste spørgsmål i dine e-mails. Min vurdering: **NU**, ikke klagespor.

Når Brev A indsnævres til marinbiologi alene, har pakken brug for to selvstændige spor, som kompenserer for det institutionelle momentum-argument, der falder bort med klagereferencen. Flodperlemusling og kvartsstøv er ikke påbygninger. De er bærende elementer, når Brev A renses.

Hvorfor flodperlemusling hører hjemme nu

Du peger på noget konkret: kortlægningen er søgt finansieret, men kører uafhængigt af planprocessen. Hvis afgørelse træffes før kortlægningen, er vidensgrundlaget svigtende.

Den underliggende dokumentation er stærk, og ligger i Statsforvalterens eget spor fra 2022: fund i Slåttevassdraget, «*stort kunnskapshol*» (stort videnshul), krav om grundig kortlægning før store indgreb. Det er ikke BEØ's eller LSL's påstand. Det er Statsforvalterens egen formulering.

Hjemmelsgrundlaget er tosidigt, og det er den tosidighed, som gør sporet robust.

Naturmangfoldloven § 8 kræver, at afgørelser skal bygge på tilstrækkeligt vidensgrundlag. Når myndigheden selv har skrevet ned, at det grundlag ikke er tilstrækkeligt, som Statsforvalteren gjorde i

2022, aktiveres naturmangfoldloven § 9 (forsigtighedsprincippet): usikkerheden må ikke gå ud over miljøet, og afgørelser, som griber ind i naturens mangfoldighed, kan da ikke træffes, før usikkerheden er reduceret. § 9 er det afgørende led i argumentet, fordi § 8 alene kan modparten forsøge at løse med et hurtigt skrivebordsnotat («vi har vurderet tilgængelig viden»). § 9 kræver substantiel udredning og lader sig ikke notat-lukke.

Operativ konsekvens: Flodperlemuslingsporet binariserer plan-gate-spørgsmålet: *Kan en afgørelse træffes, før den kortlægning, Statsforvalteren selv har defineret som nødvendig, er gennemført?*

At holde dette tilbage til klagesporet betyder at lade afgørelsen falde på et grundlag, som Statsforvalteren selv allerede har flagget som utilstrækkeligt, uden at have tvunget en skriftlig position frem før afgørelsen.

Hvorfor kvartsstøv hører hjemme nu

Dokumentpakken fra dig (kvartsstøv-serien 29.01 til 18.03, plus kommunens brev 15.04.2026) ændrer rammen materielt. Især det sidste dokument: kommunen skriver, at de «*per i dag ikkje [har] tilstrekkeleg grunnlag til å gje dykk svar*» (pr. i dag ikke har tilstrækkeligt grundlag til at give jer svar) og må indhente information fra både Statsforvalteren og Mibau.

Dette er kommunens egen skriftlige erkendelse af manglende kontrol, ikke en påstand fra os.

Sammen med brevet af 16.02.2026 fra Statsforvalteren (de kan ikke behandle sundhedsklagen, før kommunen har truffet en afgørelse) dokumenterer pakken en institutionel rundgang. Det er ikke længere en hypotese. Det er dokumenteret.

Operativ konsekvens: Kvartsstøvsporet dokumenterer, at *ingen instans har efterprøvelig oversigt*, og at fraværet er institutionelt, ikke kun videnskæstigt. Det giver Brev A-pakken et andet tyngdepunkt: ikke «I mangler én udredning», men «myndighederne har selv skrevet ned, at grundlaget ikke holder».

BEØ's retlige interesse i Brev D ligger ikke i luftkvalitet som sådan, men i støvaflejringens hydrologiske påvirkning af Slåttevassdraget og Økstrafjorden, inden for BEØ's etablerede fjordbeskyttelsesmandat. Hvis bestyrelsen ønsker LSL eller en beboerallieret som medunderskriver, styrkes det kommunikativt. Det er ikke juridisk nødvendigt.

Risikoen ved at holde tilbage

Hvis flodperlemusling og kvartsstøv først rejses i klagen, uden forudgående skriftligt spor i forvaltningen, må klagen bære hele bevisbyrden alene. Vinduet for at etablere formelt spor før afgørelse lukker, når afgørelsen er truffet. Det kan ikke genåbnes bagefter.

Udfaldsrum ved at sende nu

Tre realistiske udfald, i faldende sandsynlighed:

1. **Brevene virker efter hensigten.** Statsforvalteren bestiller faktisk feltarbejde eller udvidet udredning, og afgørelsen forsinkes eller justeres. For BEØ er dette det bedste udfald, og det er ikke et marginalt scenarie. Det er det, naturmangfoldloven § 9 er designet til at udløse, når vidensgrundlaget er erkendt utilstrækkeligt.
2. **Processuel vask.** Statsforvalteren eller kommunen bestiller et skrivebordsnotat, 3 til 5 arbejdsdage, ingen feltdata, som konkluderer neutralt eller afvisende. Konflikten flyttes da fra *fravær af vurdering* til *kvaliteten af vurderingen*. Dette er en moderat nedside: hvis kommunen bygger afgørelsen på notatet,

må BEØ i en senere klage overvinde et myndighedsstemplet dokument i stedet for et hul. Men bevisværdien af et skrivebordsnotat uden baseline er lav i klageinstansen. Baseline findes per definition ikke for Økstrafjorden, og notatet kan angribes på faglig kvalitet. Øget bevisbyrde, ikke kvalitativt forskelligt udfaldsrum.

3. **Generisk afvisning / notering.** Statsforvalteren svarer kort, at henvendelsen er noteret og vil blive vurderet i den videre sagsbehandling. Sporet er da etableret formelt, men uden konkret modreaktion.

Asymmetrien mod at holde tilbage:

- **Nedside ved at sende:** Udfald 2 eller 3. Moderat omkostning, håndterbar i klage.
- **Nedside ved ikke at sende:** Tabt mulighed for at etablere formelt skriftligt spor før afgørelse. Permanent. Klagen må da bære hele bevisbyrden alene.

Forholdet til advokatens anbefaling

Advokatens råd om at gemme tyngden til klagesporet gælder LSL's interne position: hvilke argumenter der skal stå stærkest i en eventuel senere klage efter afgørelse. Brev C og D gør noget andet: de etablerer et eksternt skriftligt spor i forvaltningen *før* afgørelse. Det er arbejdsdeling, ikke konflikt. Det skriftlige spor etableret i Brev C og D vil aktivt **styrke** advokatens position i en eventuel klage, fordi det dokumenterer, at Statsforvalteren var skriftligt informeret om de uløste videnshuller før afgørelsestidspunktet. Det giver advokaten et hårdere bevismæssigt udgangspunkt at bygge klagen på, ikke et svagere.

Hvis advokaten ved gennemlæsning fastholder forbehold, beder vi om, at I rammer det ind som et samtalepunkt: en kort telefonsamtale mellem undertegnede og advokaten kan arrangeres før mandag, hvis bestyrelsen ønsker det. Hensigten er ikke at tilsidesætte advokatens rådgivning, men at sikre, at klient-, klage- og handlingssporet forstår hinandens tidslinjer og ikke utilsigtet modarbejder samme mål.

4. HVORDAN BYGGE FLODPERLEMUSLING OG KVARTSSTØV IND UDEN AT SVÆKKE HOVEDGREBET

Din bekymring er legitim: pakken må ikke blive for bred. Den arkitektur, vi anbefaler, bygger på tre lag:

Hovedpakke-logik (Brev A). Ét brev, én binær: *findes der marinbiologisk baseline for Økstrafjorden, ja eller nej?* Rendyrket, rensat for klagereference, adresseret til Statsforvalteren. Ingen sidetemaer.

Støttespors-logik (Brev C og D). Hvert støttebrev begrundet én selvstændig mangel, med egen hjemmel og egen binær: Brev C om flodperlemusling (naturmangfoldloven § 8 og Statsforvalterens egen 2022-udtalelse), Brev D om kvartsstøv og institutionel rundgang (kommunens 15.04.2026 og Statsforvalterens 16.02.2026).

Hvad der ikke skal blandes. Flodperlemusling og kvartsstøv går *ikke* ind i Brev A. Støttebrevene citerer ikke hinanden. Dette er koordineret parallelitet, ikke ét totalbrev.

Tre principper, bestyrelsen kan kommunikere videre, når pakken forklares:

- **Vi citerer, vi argumenterer ikke.** Hvert brev bygger på myndighedernes egne skriftlige formuleringer: Statsforvalteren 2022 («stort kunnskapshol»), kommunen 15.04.2026 («ikkje tilstrekkeleg grunnlag»), Statsforvalteren 16.02.2026 (sundhedsklagen kan ikke behandles før kommunal afgørelse). Det er ikke vores analyse mod deres. Det er deres egne ord holdt op mod deres egen beslutning.

- **Hvert brev stiller ét skriftligt spørgsmål, som kræver et konkret svar:** *findes baseline?, findes kortlægningen?, hvem har ansvar, når ingen instans har oversigt?* Det gør sporene efterprøvelige og svære at afvise generisk.
- **Bevidst arkitektur, ikke volumen.** Hvert brev har egen hjemmel (nml. § 8 og § 9 + vandforskriften § 12 + PBL § 4-2 for Brev A; nml. § 8 og § 9 for Brev C; PBL § 4-2 + miljørettet sundhedsbeskyttelse for Brev D), egen binær og egen faglig adressat i Statsforvalterens organisation. Brev A adresseres eksplicit til **naturmangfoldighed/marin**; Brev C til **naturmangfoldighed/ferskvand**; Brev D til **miljørettet sundhedsbeskyttelse + plan**. Dette står i brevets overskrift og indledning, ikke kun som intern logik. Hensigten er at låse arkitekturen processuelt: en sagsbehandler kan administrativt konsolidere tre breve til fælles behandling, selv når hjemlen varierer, men det bliver væsentligt sværere, når hvert brev eksplicit retter sig mod forskellig faginstans, og konsolideringen i sig selv da bliver et angribeligt processuelt greb. Vi forventer, at modparten kan forsøge at ramme pakken som «koordineret processuel støj». Forsvaret er, at den *er* koordineret, og koordineret på en juridisk disciplineret måde, hvor hvert spor har selvstændig retlig interesse og egen faglig modtager.

Resultatet: pakken bliver større i volumen, men skarpere pr. spor og mere modstandsdygtig over for administrativ konsolidering. Det er forskellen mellem bred modstand og dokumenttæthed.

5. TIMING – ALLE HØRINGSFRISTER ER UDLØBET, PROCESSEN ER LUKKET

Du har ret i, at høringsfristerne er udløbet, og at dialogen mellem planmyndighed og Statsforvalteren foregår lukket. Det betyder ikke, at vi ikke har rum. Det betyder, at rummet er anderledes.

Tre observationer:

- **Høringsfrist PlanID 202601 er 21.05.2026**, fem uger væk. Det spor er åbent.
- **Fvl. § 11 a-breve** kan sendes uden frist. De har ikke et høringsvindue at passe ind i. De udløser svarpligt uafhængigt.
- **Indsigelsesdialogen mellem kommunen og Statsforvalteren er processuelt afgrænset, men fvl. § 11 a-breve opererer på en parallel akse.** Indsigelsesmæglingen efter PBL § 5-6 er ikke åben for tredjeparter, og det er korrekt. Men fvl. § 11 a-breve udløser svarpligt uafhængigt af indsigelsesdialogens interne tidslinje, og skriftlige henvendelser, som dokumenterer uløste videnshuller, går ind i sagsgrundlaget parallelt: ikke gennem mæglingssporet, men ved siden af det.

Praktisk: Afsendelse mandag 20.04 er rigtig timing. Én uge ekstra (til 27.04) er stadig sikkert, hvis bestyrelsen har brug for mere tid. Længere end det begynder at æde af høringsvinduet mod 21.05.

6. KONKRETE ANBEFALINGER TIL PAKKEN FØR MANDAG

#	GREB	HANDLING
1	Brev A	Rendyrkes som faglig anmodning. Fjern klage 11.02. Tag Miljødirektoratet ud som primærmodtager.
2	Nyt Brev C — Flodperlemusling	Selvstændigt brev til Statsforvalteren. Citér egen 2022-udtalelse. Binær: <i>kan afgørelse træffes, før kortlægning er gennemført?</i>

3	Nyt Brev D — Kvartsstøv / rundgang	Selvstændigt brev til Statsforvalteren, eksplicit adresseret til miljørettet sundhedsbeskyttelse + plan. Forankres i lokalplanens vidensgrundlag (PBL § 4-2), ikke i udledningstilladelsen efter forurensningsloven. BEØ har ikke partsstatus i udledningssagen, men har retlig interesse via planprocessen. Referér kommunens 15.04.2026 og Statsforvalterens 16.02.2026, med den eksakte ordlyd fra 15.04-brevet («ikkje tilstrekkeleg grunnlag til å gje dykk svar») citeret direkte, ikke parafraseret. Binær: <i>kan planmyndigheden træffe afgørelse, når myndighederne selv skriftligt har erkendt, at vidensgrundlaget mangler?</i>
4	Høringssvar til PlanID 202601	Forberedes parallelt, frist 21.05.2026. Bygger på flodperlemusling + kvartsstøv + marinbiologi.
5	Læserindlægs-korrigerig	Ytringer i Suldalsposten 12.02.2026 skal omtales præcist, når de citeres i udgående breve (ikke «formelt flagget»). De er læserindlæg/ytringer, ikke formelle klager til forvaltningen. Gælder tilsvarende referencer fra andre allierede.

Brev C og D kan være korte (1 til 2 sider hver). De behøver ikke at være udtømmende. De skal være skriftlige spor før afgørelse.

7. BESLUTNINGSPUNKTER TIL DIG OG BESTYRELSEN

To beslutninger er nødvendige for at låse pakken før afsendelse mandag:

1. **Godkender I, at Brev A rendyrkes:** klagereferencen 11.02 fjernes, og Miljødirektoratet tages ud som modtager i denne fase?
2. **Godkender I, at flodperlemusling og kvartsstøv spilles ud nu som to selvstændige breve til Statsforvalteren** (Brev C og D), ikke holdes tilbage til et eventuelt klagespor?

Forudsætning for Brev D, sekventiel udrulning som fallback: Brev D-udkastet leveres under forudsætning af, at Suldal kommunes svarbrev af 11.03.2026 er tilgængeligt i fuld tekst. Hvis dokumentet ikke er verificeret i tide, leveres pakken sekventielt: **Brev A + Brev C mandag 20.04, Brev D så snart 11.03-dokumentet er verificeret, senest inden 27.04.** Sekventiel udrulning er strategisk stærkere end at udsætte hele pakken til 27.04: det opretholder momentum på de to færdige breve, holder fem ugers svarindue hos Statsforvalteren før høringsfristen 21.05, og dokumenterer, at BEØ handler, så snart hver komponent er forsvarligt kvalitetssikret. Forsvaret for «bevidst arkitektur» i afsnit 4 gælder indholdsmæssig integration, ikke kalendermæssig samtidighed.

Signaturfordeling, skal afklares senest søndag morgen: Brev C er produceret med BEØ alene som afsender. Hvis I ønsker LSL-koordineret signatur på ét eller flere breve i pakken, skal dette afklares før søndag morgen, sådan at signaturlinje og BEØ-sanity-check kan justeres før mandag. Standardoption er BEØ alene på alle tre breve.

Udkasttekst, citater og hjemler leveres af mig inden lørdag aften, så snart beslutning 1 og 2 er på plads.

8. OPSUMMERING

- Du har ret om Brev A. Det skal justeres før afsendelse.
- Miljødirektoratet tages ud i denne fase.

- Flodperlemusling og kvartsstøv hører hjemme nu. Din dokumentpakke giver os dokumenteret grundlag, vi ikke havde før.
- Hovedstrategien svækkes ikke. Den refokuseres: fra «klage under behandling» til «myndighederne har selv dokumenteret manglende grundlag».
- Pakken bliver bredere i volumen, men skarpere pr. spor.
- Timing: mandag 20.04 er rigtigt. Én uges buffer er sikkert.

Dette er min vurdering. Beslutningen er din og bestyrelsens.

Venlig hilsen

Rune

Rådgivningsbrev v1.7 · Rune Øverland → Bevar Økstrafjorden · sendt 18. april 2026 · klientniveau

Dansk oversættelse af det norske originaldokument, september 2026. Kun klientbrevet er gengivet; intern peer review-kontekst og versionshistorik er udeladt. Navne på privatpersoner er erstattet med roller.